

1525506-64.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... no bolso do acusado, e contabilidade do tráfico que continha a quantidade de drogas e o quanto receberia; o acusado confessou que estava no tráfico e ganharia R\$ 40,00; não havia mais nenhuma pessoa no local.

A testemunha Gustavo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando pelo local dos fatos, Rua Arapongas, conhecida via do tráfico de drogas; no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525506-64.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525506-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287151/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 20942001 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3690/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2287151 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"ALLAN SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Arapongas, altura do nº 115, Brasilândia, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e transportava 60 (sessenta) porções de maconha, com peso de 50,9 g. (cinquenta gramas e nove decigramas); 61 (sessenta e uma) porções de cocaína, com peso de 38 g. (trinta e oito gramas); 82 (oitenta e duas) porções de cocaína do tipo "crack", com peso de 1,26 g.(uma grama e vinte e seis decigramas), e 01 (um) frasco de lança-perfume, com peso de 30 ml. (trinta mililitros), substâncias entorpecentes,

para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 26/29 e laudo de exame químico toxicológico.

Segundo consta da denúncia, o denunciado ALLAN, na data e local dos fatos, trazia consigo e transportava, dentro de uma sacola escondida em suas vestes, as substâncias entorpecentes acima descritas, bem como a quantia de R\$.69,00 (sessenta e nove reais) e um papel contendo a contabilidade do tráfico, que foram localizados e apreendidos por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina na região e decidiram abordá-lo em razão de atitude suspeita.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 265/269; 301/302; e 333/340). A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2021 (fls. 78/81).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se aos acusados a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico.

A autoria também é incontestada, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha Cássio, policial militar, disse estavam em patrulhamento pela via conhecida como ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita; sem perceber a presença da equipe, o acusado foi surpreendido; em busca pessoal foram encontradas porções de drogas que estavam em uma sacola, quantia em dinheiro, que estava no bolso do acusado, e contabilidade do tráfico que continha a quantidade de drogas e o quanto receberia; o acusado confessou que estava no tráfico e ganharia R\$ 40,00; não havia mais nenhuma pessoa no local.

A testemunha Gustavo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando pelo local dos fatos, Rua Arapongas, conhecida via do tráfico de drogas; no final do escadão avistaram um indivíduo desatento, não percebeu a aproximação dos policiais, desceram o escadão, fizeram a revista pessoal, ele estava com uma blusa de frio, onde localizaram nas vestes dele uma sacola contendo quantidade de drogas embaladas prontas para a venda; além disso, foi localizada uma quantia em dinheiro e a contabilidade do tráfico; indagado, o acusado admitiu a traficância e que estava desde a manhã e iria até o período noturno; não conhecia o acusado anteriormente.

Em juízo, o acusado disse que sobre os fatos, diz que estava em depressão, não tinha condições para manter as coisas em que casa; procurou emprego, ficou três meses; terminou com a esposa, depois foi traficar; no dia dos fatos foi preso; está arrependido.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Em seguida, realizaram a abordagem e localizaram

diversas porções de drogas nas vestes do acusado. Além disso, ainda localizaram uma quantia em dinheiro e a contabilidade do tráfico de drogas. O acusado, por sua vez, admitiu que estava praticando o tráfico de drogas. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a pretensão punitiva. Os depoimentos dos policiais foram firmes e seguros. Não conheciam o acusado anteriormente, não se demonstrando que pudessem ter motivos para incriminar ao acusado delito de tamanha gravidade. Por fim, a confissão do acusado vem a corroborar as demais provas colhidas.

A conduta dos acusados amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, entendo que as provas são firmes para a condenação. Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, a condenação é medida de Justiça.

A dosimetria para ambos os acusados é idêntica, razão pela qual farei apenas uma dosimetria.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. A quantidade também merece maior reprovação, eis que potencializa o risco à incolumidade pública. Assim, aumento a pena em 2/6, fixando a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a confissão, diminuo a reprimenda em 1/6, fixando a pena-intermediária em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o delito foi praticado em evidente atividade organizada para a traficância. Ambos os policiais afirmaram que o local é bem conhecido como ponto de venda de drogas. É de conhecimento comum que em tais locais somente é possível a exploração da venda de drogas quando integrante ou associado a conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo. Além disso, o acusado disse que já estava traficando há algum tempo. Por fim, ressalto que o encontro de contabilidade relativa à venda de drogas, bem como o fato de o acusado receber dinheiro para vender drogas a terceiros evidenciam que se exercia atividade organizada para a traficância, com notável divisão de tarefas. Não reconhecer tais circunstâncias como impeditivas da aplicação do referido redutor seria subverter tanto a vontade do legislador quando a vontade da lei, o substituindo tais vontades, função esta que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de clara violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Assim, fixo a pena em definitivo em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu ALLAN SILVA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA